平南县泰成混凝土有限公司“6·30”水泥搅拌车碰撞电动车造成人员死亡事故调查报告

2017年6月30日17时50分许，在平南县平南镇粤西十字交叉路口路段，平南县泰成混凝土有限公司员工林xx驾驶桂R70235号重型特殊结构货车与罗燕凤驾驶的无号牌电动自行车发生交通事故，造成罗xx一人当场死亡。

事故发生后，为了尽快查明这起事故发生的原因，分清责任，依法追究相关责任单位和责任人的责任，吸取事故教训，防止类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，经平南县人民政府授权，2017年7月5日由平南县安全生产监督管理局牵头成立了平南县泰成混凝土有限公司“6·30”水泥搅拌车碰撞电动车造成人员死亡事故调查组。调查小组成员由县安监局、县公安局、县总工会、县监察局、县发改局、县国土局、县法制办、县住建委、县工信局、县工商局、县交运局、县城乡综合执法办、安怀镇人民政府等单位组成，并邀请县检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查，查询相关资料，询问有关当事人、调查取证、专项研究和综合分析等方式认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任单位和个人处理意见和防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

(一) 事故相关企业基本情况

平南县泰成混凝土有限公司，成立于2013年5月23日，地址为平南县安怀镇安怀村大村屯，统一社会信用代码:9145082106887971X6，法人代表卢xx，注册资金2500万元，经营有效期至2033年5月22日，经营范围:商品混凝土生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司有《建筑业企业资质证书》，证书编号:D345031782，有效期至2021年6月29日，资质类别及等级:预拌混凝土专业承包不分等级。该公司有员工30多人，占地面积10000㎡，重型特殊结构货车10辆。

(二) 肇事驾驶员情况

林xx，男，1977年5月xx日出生，居民身份证号:452524197705xxxxxxx，家庭住址:广西平南县平南镇西村，持准驾车型A2类机动车驾驶证，初次领证日期:2012年1月10日，有效期至2018年1月10日，林xx于2016年11月到平南县泰成混凝土有限公司工作，从事司机工作，事故发生

时驾驶桂R70235号重型特殊结构货车。

（三）肇事车辆情况

桂R70235号重型特殊结构货车，行驶证登记人所有人：平南县泰成混凝土有限公司，地址：平南县安怀镇安怀村大村屯。车辆型号：重型特殊结构货车，车辆厂牌型号：三一牌/SY5255GJB1D,车架号：LFCDHA5PXG1000261，发动机号：1615L073392,初次登记时间:2016年4月21日,该车由阳光财产保险股份有限公司贵港中心支公司承保，保险单号为：1175605072017007467、1175605282017004864。

（四）当事人情况

罗xx，女，1973年10月xx日出生，居民身份证号：452524197310xxxxxX,家庭住址:广西平南县平南镇盆塘村，事故发生时驾驶其本人的无号牌电动自行车。

（五）道路交通环境情况

事故现场位于平南县平南镇粤西十字交叉路口路段，城市道路,沥青路面,路口有交通信号灯控制,路口四周划有人行横道线,路口往东瑞雁广场方向,往西大将客运中心方向,往南旧平南汽车总站方向，往北平南镇西山村方向；路口往西道路中间以护栏分隔为双向各三条车道，其中北侧三条车道由内到外分别施划有直行及左转、直行、直行及右转交通导向标线，各路口在来车方向设置有地名指示标志；路口往南道路中间以单黄实线分隔为双向两条车道，每条车道宽

690cm，南向道路东西两侧施划有临时停车位，停车位宽220cm，水泥路面。进入平南镇城区各个主要路口设置有禁止大型客车、载货汽车驶入标志，其中安怀路口设置有禁止大型客车驶入标志及禁止载货汽车7:30-21:30驶入标志。

（六）检验鉴定情况

1.经平南县公安局交警大队委托广西正廉司法鉴定中心对驾驶员林xx血液中乙醇进行定性定量分析，检验结果为送检的林家颖血液未检出乙醇成分，不存在酒驾行为。

2.经平南县安吉机动车安全技术检验服务有限公司对桂R70235号重型特殊结构货车检测为不合格。车辆制动方面，一轴制动率(%)41.9(检验结果)≤60.0(标准限值)不合格;二轴制动率(%)27.6(检验结果)≤50.0(标准限值)不合格，二轴不平衡率(%)26.1(检验结果)≥10.0(标准限值),不合格;整车轴制动率(%)42.8(检验结果)≤60.0(标准限值)不合格。车辆外观检查方面，车辆号牌及号牌安装、加装改装灯具不符合规定，不合格。车辆安全装置检查方面，车身反光标识不符合规定，不合格。

装载混凝土净重为3070kg，核定载质量9270kg。事发时，车辆刚刚起步，没有超速。

3.罗xx驾驶的白色绿源两轮电动车，经平南县平南镇粤龙汽车修理厂2017年7月6日检验，结论是在事故前不存在安全隐患。

二、事故发生经过及救援情况

2017年6月30日17时50分许，林xx驾驶重型特殊结构货车由安怀路口进入二环路往瑞雁广场方向行驶，罗xx驾驶电自行车与其同向行驶，两车行至粤西十字交叉路口等待红绿灯通行时，林xx驾车在右侧车道内依次等候，罗xx驾车在其车右前侧路边依次停车等候。在控制西向来车的信号灯绿灯亮时，罗xx驾车在原车道直行，林xx驾车进入路口右转弯时，因操作不当，未观察车头圆镜，导致桂R70235号重型特殊结构货车车头右前侧与在其右前方由罗xx驾驶电动自行车发生碰撞并向前推行，在推行过程中，重型特殊结构货车右侧车轮碾压到罗燕凤，造成罗xx当场死亡、两车不同程度损坏的道路交通事故。

事故发生时，路口值班执勤交警立即上前制止，并拨打了120和110电话，不久120急救中心到位，执法的增援交警也到位，并把林xx控制扣押进警车。因事故现场过于惨烈，在处置过程中，曾发生死者家属冲击警戒线，扬言殴打司机被公安民警制止后进而直接殴打公安民警的行为。事故现场处理完毕后，平南县公安局交通警察大队召开现场分析会，会议通报了该起交通事故情况，并部署了下一步工作：一是做好死者家属安抚、社会维稳和舆情应对工作；二是抽调骨干警力展开事故调查工作。于当日将犯罪嫌疑人林xx刑事拘留，2017年7月14日执行逮捕；并由平南县公安局治安大

队对有关人员妨碍执行公务行为进行立案侦查。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

事故造成一人死亡，罗xx，女，汉族，1973年10月xx日出生，住平南县南镇盆塘村。

（二）事故直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失之一为电动车1辆3500元，其他直接经济损失因死亡赔偿协商工作仍在进行中，未能最终确定。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

林xx驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的载货汽车，未遵守禁令标志规定，在禁行路段通行，在路口右转弯时未注意观察右侧车辆通行情况，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”、第三十八条中“车辆、行人应当按照交通信号通行”，《中华人民共和国安全生产法》第五十五条“从业人员应当接受安全生产教育和

培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。”的规定，是导致”6·30“道路交通安全生产事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、平南县泰成混凝土有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理存在漏洞，未执行事故隐患排查治理的规定:一是车辆管理制度存在缺陷,车辆没有全面检查,存在安全隐患上路；二是没有告知驾驶员执行道路行车规定入城时限规定；三是安全生产管理体系存在缺陷，负责人和管理员都未参加安全安全生产知识培训；安全教育培训不到位：一是教育培训内容不全面，教学形式不规范，安全教育流于形式，新吸收员工未进行全面知识讲解，只是个别师父带班上路,以带代教;二是对员工经常性的安全教育不全面,致使员工安全意识淡薄,违章驾驶,酿成事故发生,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程……”、第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患……”、第四十一条**“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程……**”的规定，是导致“6·30”道路交

通安全生产事故发生的间接原因。

2、卢xx，作为平南县泰成混凝土有限公司法人，安全生产的第一责任人，未认真履行安全职责，未建立、健全本企业安全生产责任制，没有督促检查落实车辆检查并及时消除生产安全事故隐患，未及时组织员工进行安全教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一项、第三项、第五项“建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，是导致“6·30”道路交通安全生产事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经公安交警现场勘验分析和事故调查组的调查取证，综合分析，事故调查组认定，这是由于平南县泰成混凝土有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理存在漏洞，教育培训不到位，工人安全意识淡薄，违规操作而导致的一起生产经营性道路交通安全责任事故。

五、对事故有关责任单位和责任人的处理建议

（一）对相关责任单位处理建议

平南县泰成混凝土有限公司，安全生产制度不落实，安全生产隐患排查制度不落实，安全生产教育培训制度不落实，不具备安全生产条件，致使员工驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的载货汽车，未告知员工遵守禁令标志规定，在

禁行路段通行，导致员工在路口右转弯时，未注意观察右侧车辆情况，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，造成事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十八条第一款、第四十一条的规定，负“6·30”道路交通安全生产事故主要管理责任，建议由平南县安全生产监督管理局依法依规对其作出行政处罚。

（二）事故责任人处理建议

1.林xx，驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的载货汽车，未遵守禁令标志规定，在禁行路段通行，在路口右转弯时，未注意观察右侧车辆情况，没有按照操作规范安全驾驶，违法了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十条、第二十二条第一款和第三十八条，《中华人民共和国安全生产法》第五十五条的有关规定，对“6·30”道路交通安全生产事故发生负有全部责任，涉嫌交通肇事罪，由平南县公安局交通警察大队立案侦查，并对林xx在事故中的违法行为进行相应处罚。

2.卢xx，作为平南县泰成混凝土有限公司法人，安全生产的第一责任人，安全生产责任不落实，对生产安全工作不够，未认真履行安全职责，安全生产制度不完善，没有督促检查落实车辆检查并及时消除生产安全事故隐患，未对员工进行安全教育培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一项、第三项、第五项的规定，对“6·30”道

路交通安全生产事故负有领导责任，建议由平南县安全生产监督管理局依法依规对其作出行政处罚。

六、事故防范和整改措施

针对该起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步规范企业的安全管理和道路交通安全工作，有效防范和遏制类似事故发生。提出如下措施建议:

(一)严厉打击道路交通违法行为。县公安交警部门、交通运输部门要进一步加强针对城市道路以及其他各类道路的巡逻管控,加大对货运、特殊结构等重点车辆的检查力度，严厉打击不具备上路条件的车辆上路运行和整治货运车辆超速超载等各类交通违法行为，全力预防各类道路特别是城市道路交通事故的发生。

(二)督促生产经营企业进一步落实安全生产主体责任。各乡镇、各行业主管部门，加大对属地企业或者直接监管行业领域的企业监管，督促指导企业进一步完善各项管理制度，健全安全生产管理机构，严格执行事故隐患排查治理规定，全面落实企业的安全生产主体责任。

(三)加大对驾驶员的安全管理和培训教育力度。县公安交警部门要加大驾驶员安全教育培训力度，严格查处各类交通违法行为,提高驾驶人员驾驶能力和技术,增强安全出行、文明出行意识。县交通运输行政主管部门要督促加强对货运车辆从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严要求、从

严考核、从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急处置能力。

平南县泰成混凝土有限公司

“6·30”

水泥搅拌车碰撞电动车造成人员死亡

事故调查组（代章）

2017年9月27日